



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano

Sezione settima civile

Il Tribunale, nella persona del giudice unico dott.ssa Ernesta Occhiuto, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 50629/2019 R.G. promossa da:

Controparte_1 (C.F. *P.IVA_1*) in persona del legale rappresentante *p.t.* *Controparte_2* con il patrocinio degli avv.ti Noemi Graceffo, Massimiliano Ratti, Ivan Fossati, come da procura acclusa alla costituzione del 28.1.2020, con elezione di domicilio presso lo studio degli stessi, in Via Biassa n.73, La Spezia;

OPPONENTE

contro

Controparte_3 (C.F. *P.IVA_2*) in persona del legale rappresentate *p.t.* *CP_4*, con il patrocinio dell'avv. Roberto Madonna, come da procura acclusa alla comparsa del 23.6.2021, con elezione di domicilio presso lo studio di quest'ultimo, Via E. Filiberto n.17, Padova;

OPPOSTO

*

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza del 11.11.2021, che qui si intendono richiamati.

Per *CP_1* **in c.p.:**

*“-Rigettata ogni domanda, eccezione e/o istanza ex adverso formulata per inammissibilità e/o infondatezza, *CP_1* insiste per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:*

-Nel merito: -dichiarare la nullità del contratto o dei contratti che hanno dato luogo all'emissione della fattura oggetto del decreto ingiuntivo opposto, dichiarando che nulla è dovuto dall'opponente all'opposta per il titolo azionato;

-accertare il prezzo dei singoli beni oggetto della fattura azionata, determinando l'importo eventualmente dovuto dall'opponente all'opposta;

*-in ogni caso accertare e liquidare i danni patiti dall'opponente per i ritardi nella consegna dei prodotti, per la loro difettosità e gli altri vizi che li colpivano, quantificati per (i) Euro 2.200.000,00, quale danno certificato da *Orga* (ii) Euro 1.100.000,00, pari ai costi pubblicitari sostenuti per il lancio della calzatura *Org_2*, mai avvenuto per causa imputabile a *Controparte_3* (iii) circa Euro*

620.000, quale costo sostenuto per le figure professionali (modelle *Persona_1* e *Persona_2* , nonché per il fotografo *Persona_3* (iv) Euro 4.800.000,00, pari ai danni patiti per la mancata commercializzazione delle calzature *Org_3* (v) oltre al maggior danno non economico (all'immagine) per il nocumento arrecato all'immagine di *CP_1* quantificato quantomeno nell'importo fatturato da *Controparte_3* per calzature fallate e consegnate in ritardo di cui oggi chiede il pagamento (Euro 2.500.000 circa), ovvero da determinarsi a mezzo CTU e/o in via equitativa nel minore/maggiore importo ritenuto di giustizia, compensando l'importo così accertato, in via di eccezione, con quello che risultasse dovuto all'opposta, nei limiti della domanda della ricorrente;

- con vittoria di spese e con condanna di *Controparte_3* ai sensi degli artt. 88, 92 e 96 c.p.c., che ha abusato del processo, per aver agito in aperta violazione del cd. divieto di frazionamento del credito, avendo introdotto nello stesso momento distinte iniziative giudiziali decreto ingiuntivo n. 16318/2019 – R.G. 32858 e decreto ingiuntivo n. 19635/2019 – R.G. 39415/2019 (oggi opposti sub R.G. 50629/2019 e 59291/2019) aventi la medesima identità di parti, di causa petendi”.

Ha quindi riproposto le istanze istruttorie.

Per *Controparte_3* :

“-Nel merito: respingersi tutte le domanda proposte nel presente giudizio dalla società *CP_1* in concordato preventivo, siccome inammissibili, improcedibili e comunque infondate e, per l'effetto, confermarsi il decreto ingiuntivo emesso come provvisoriamente esecutivo n. 16318/2019, reso dal Tribunale di Milano in data 11.7.2019, per tutte le ragioni esposte in atti e in corso di causa.

-In subordine: nella denegata ipotesi di revoca, annullamento o dichiarazione di nullità del decreto ingiuntivo emesso come provvisoriamente esecutivo n. 16318/2019, reso dal Tribunale di Milano in data 11.7.2019, respingersi comunque tutte le domande proposte nel presente giudizio dalla società *CP_1* in concordato preventivo e al contempo accertarsi e dichiararsi che *Controparte_3* [...] è creditrice nei confronti di *CP_1* in concordato preventivo della somma di € 405.118,81, salvo suo aumento o diminuzione all'esito del presente giudizio, oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto a quello del saldo a titolo di corrispettivo contrattuale, di risarcimento del danno, di indebito oggettivo o di ingiustificato arricchimento, e per l'effetto pronunciarsi la relativa condanna.

-In ogni caso, sempre nel merito e in via riconvenzionale:

condannarsi *CP_1* in concordato preventivo al pagamento di una somma pari a quella dovuta quale compenso per la produzione del campionario “ *Org_4* ”, linea “ *Org_5* ”, stagione P/E 2020, pari a € 35.000,00 oltre i.v.a. se dovuta per legge o alla somma maggiore o minore risultante di giustizia, oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto a quello del saldo, a titolo di corrispettivo contrattuale, di risarcimento del danno, di indebito oggettivo o di ingiustificato arricchimento. Con vittoria di spese e competenze di lite”.

*

FATTO E DIRITTO

1.

Controparte_3 teneva dal Tribunale di Milano D.I. n. 16318\2019 con il quale veniva ingiunto, con formula immediatamente esecutiva, il pagamento a carico di *CP_1* della somma di Euro 405.118,81 oltre accessori e spese, a titolo di saldo del corrispettivo per la realizzazione e fornitura di scarpe per il campionario e spese connesse (venivano prodotti: ordini, documenti di trasporto, fattura n. 138 del 30.11.2018, comunicazione del 12.4.2019).

*

2.

CP_1 con atto di citazione ritualmente notificato si opponeva al suddetto decreto ingiuntivo, ne domandava la revoca, chiedeva di dichiarare la nullità del contratto\ contratti intercorsi tra le parti sulla base dei quali è stata azionata in via monitoria la fattura, di determinare eventualmente l'importo del prezzo dovuto per i singoli beni.

In via riconvenzionale chiedeva di accertare i danni patiti per i ritardi nella consegna dei prodotti, per i difetti e vizi degli stessi, compensando l'importo così accertato con quello eventualmente dovuto alla controparte.

L'opponente ha contestato la comunicazione del 12.4.2019 - prodotta dal ricorrente (doc. 44 monitorio) e fondante la provvisoria esecutività del D.I. - con la quale un manager di *CP_1* dava atto del credito vantato da *CP_3* come meglio si dirà a seguire, ritenendo non costituisca riconoscimento di debito, tenuto conto della natura dell'indirizzo mail di trasmissione, dei "poteri" rappresentativi del mittente e della posizione dello stesso.

Ha precisato che l'obbligazione della controparte consisteva nella produzione di articoli per i prototipi, per il campionario e per la commercializzazione.

*

In punto di contenuto dell'obbligazione dedotta, si deve tuttavia chiarire fin d'ora che l'oggetto della pretesa azionata in via monitoria, e quindi del presente giudizio, è costituito esclusivamente dalle prestazioni sottese alla fattura n. 138\2018, vale a dire la produzione di articoli per i prototipi e per il campionario. La produzione e fornitura di scarpe per il commercio, quindi destinate al mercato, è prestazione distinta, oggetto di altro giudizio, retta da differente titolo e caratterizzata da differente natura.

*

L'opponente ha eccepito che gli ordini prodotti e posti a base della domanda non contengono l'indicazione del prezzo dei campioni, che in fattura i prezzi del campionario sono stati indicati unilateralmente tra 100,00 e 480,00 Euro al paio, oltre al costo di impianto e trasporti non richiesti, che sono fuori mercato.

Ha poi contestato che il campionario fornito oltre ad essere stato consegnato in ritardo non ha rispettato le indicazioni stilistiche del richiedente, presentava difetti, non era idoneo alla presentazione ai clienti.

Per tali ragioni ha ritenuto la nullità dei contratti (degli ordini), chiesto di accertare il "giusto prezzo" dei prodotti forniti e in via riconvenzionale ha domandato il risarcimento del danno per ritardo nella consegna e per i vizi.

A sostegno di quanto dedotto riguardo ai vizi ha prodotto, tra l'altro, report di cui al doc. 37 (ove sono riprodotte le immagini di 34 modelli di calzature ritenute "fallate" prodotte dalla *Controparte_3* (suole con difetti significativi, in alcuni casi, pure scollate; tagli delle calzature imprecisi, tanto che i fili delle cuciture delle fodere fuoriuscivano dalle tomaie e lo stesso logo *CP_1* apposto sulle calzature non era neppure conforme a quello in uso, macchie in più parti, residui di colla), nonché contestazioni ricevute da clienti per le calzature prodotte dalla *Controparte_3* da cui

si desumerebbero i *gravi profili di colpevolezza dell'odierna convenuta nell'esecuzione dell'incarico*(doc. 42 – report contestazioni).

Ha quindi eccepito l'avverso inadempimento, in ragione delle seguenti condotte:

- consegna in ritardo degli ordini di calzature di campionario relativi alla linea CP_1 Org_3 e CP_5 ;
- annullamento da parte dell'opposta degli ordinativi, anche all'insaputa di CP_1
- consegna di prodotti fallati;
- fatturazione di costi non dovuti né preventivati, sostenuti per far fronte ai continui ritardi della stessa Controparte_3 e non a richieste di CP_1

Ha così quantificato i danni subiti:

- 1)Euro 2.200.000,00, quale danno certificato dalla relazione tecnica prodotta dalla parte, alla quale è stato fatto rinvio;
- 2) Euro 1.100.000,00, pari ai costi pubblicitari sostenuti per il lancio della calzatura Org_2 , mai avvenuto per causa imputabile a Controparte_3
- 3) Euro 620.000, quale costo sostenuto per le figure professionali;
- 4)Euro 4.800.000,00, pari ai danni patiti per la mancata commercializzazione delle calzature Org_3
- 5) Euro 2.500.000 per danno all'immagine (quale importo fatturato da [...] CP_3 per calzature fallate e consegnate in ritardo).

*

3.

Controparte_3 costituitasi con comparsa del 5.3.2020, ha insistito per il rigetto delle domande dell'opponente e per la conferma del D.I., comunque per la condanna della controparte al pagamento della somma ingiunta.

In via riconvenzionale ha domandato la condanna di CP_1 al pagamento della somma di Euro 35.000,00 quale saldo del compenso per la produzione del campionario Org_5 P/E 2020 oltre accessori, risarcimento del danno, indebito arricchimento.

Ha sottolineato che il proprio rapporto con la CP_1 si inserisce nell'ambito di una più ampia intesa contrattuale tra quest'ultima e la CP_6 (contratto di cui al doc. 7). Al riguardo ha precisato che CP_1 tra i vari modelli via via proposti da Controparte_3 in aderenza alle sue richieste, sceglieva su quali puntare, incaricando poi CP_3 Controparte_3 di iniziare la produzione per il campionario e il catalogo lookbook per i grossisti.

Ha quindi precisato che la pretesa azionata in via monitoria trova titolo nell'incarico ricevuto da CP_1 relativo alla produzione del campionario della scarpa Org_6 (già Org_5) e delle calzature della collezione A/I 2019\2020 Org_5

Ha rilevato che il titolo fondante la pretesa non è contestato, che riguardo al *quantum* (il prezzo), il rapporto *inter partes* era avviato da mesi, che controparte aveva già ricevuto le fatture di Controparte_3 senza contestarle - a riprova del fatto che fosse al corrente dei prezzi praticati e li avesse accettati (doc. 44 opposta, fatture 15,27,28,41,63, 71,79) - e le aveva pagate.

Sul punto ha ritenuto comunque applicabile il disposto di cui all'art. 1474 cc (prezzo normalmente praticato dal venditore) o di cui all'art. 1657 cc., trattandosi di un prezzo di mercato. Quanto ai costi di impianto e a quelli di trasporto, ha affermato che erano pienamente conosciuti ed approvati dalla controparte.

Ha riferito che il lavoro svolto era stato apprezzato da CP_1 che quest'ultima spesso modificava i modelli richiesti anche a ridosso delle scadenze, domandando variazioni e fornendo indicazioni in prossimità della scadenza, che tardava sovente nell'approvazione di modelli e disegni.

Ha quindi ritenuto che alcun ritardo possa esserle imputato.

Ha ulteriormente precisato:

-che solo con mail del 19 aprile 2019 la controparte aveva comunicato la sospensione della produzione di calzature *in attesa di analisi* (doc. 41);

-di non aver ricevuto prima di tale data alcuna contestazione;

-che CP_1 nell'aprile 2019 doveva ancora ancora pagarle svariati corrispettivi (consegna prima tranche campionario collezione Org_5 A/I 2019\2020 e collezione P/E 2019).

Ha quindi ritenuto la contestazione avversa non tempestiva e pretestuosa, considerata anche l'esposizione debitoria di CP_1

*

4.

Alla prima udienza, il 9.9.2020, svoltasi con la modalità della trattazione scritta a seguito della sospensione *ex lege* dei termini processuali, in ragione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19, il giudice, su richiesta di entrambe le parti per finalità transattive, differiva la causa al 30.9.2020.

All'esito di tale udienza, preso atto che le parti non erano addivenute ad una soluzione transattiva, si riservava.

Con ordinanza assunta in pari data non riuniva la presente causa a quella n. rg 5929\2019, per i motivi di cui all'ordinanza alla quale si rimanda. Sul punto si precisa, ulteriormente, che il presente giudizio ha per oggetto le prestazioni sottese alla fattura azionata in via monitoria, n. 138\2018, vale a dire la produzione di scarpe per i prototipi e per il campionario. La produzione e fornitura di scarpe per il commercio, quindi destinate al mercato, è prestazione autonoma e distinta, sorretta da differente titolo, che necessita di differente accertamento. Tale obbligazione è infatti oggetto del giudizio n. RG 5929\2019. Pur inserendosi nell'ambito dei rapporti contrattuali in essere tra le parti, essa tuttavia è sorretta da titoli diversi e riguarda prestazioni differenti.

Con la suddetta ordinanza il giudice rigettava inoltre l'istanza dell'opponente ex art. 649 cpc e accordava i termini di cui all'art. 183 comma 6 cpc.

All'udienza del 11.3.2021, svoltasi con la modalità della trattazione scritta in ragione del permanere dell'emergenza epidemiologica, viste le note di udienza delle parti, non ammetteva la prova orale dedotta dall'opponente, né disponeva la ctu sull'entità del danno e sul prezzo sollecitata. Ammetteva in parte la prova testimoniale dedotta dall'opposta e quella contraria dell'opponente.

Alle udienze del 9.7.2021 e del 13.9.2021 venivano escussi i testimoni.

Infine, all'udienza del 11.11.2021, svoltasi anch'essa con la modalità della trattazione scritta in ragione dell'emergenza sanitaria, le parti precisavano le conclusioni come sopra e il giudice, accordati i termini di cui all'art. 190 cpc, tratteneva la causa in decisione.

*

5.

La pretesa azionata in via monitoria, attestata tra l'altro dagli ordini prodotti, si basa su un titolo contrattuale che non viene contestato in punto di *an*.

Non viene contestata la sussistenza dell'accordo né l'esecuzione della prestazione *tout court*.

L'opponente contesta il *quantum* della pretesa economica.

Più precisamente, eccepisce che gli ordini in oggetto non contengono l'indicazione del prezzo.

Ritiene quindi che il contratto perfezionato tra le parti è nullo per indeterminatezza, che il prezzo richiesto è stato determinato e applicato unilateralmente, che è fuori mercato.

Sotto altro profilo, come meglio si vedrà a seguire, l'opponente eccepisce l'avverso inadempimento e sulla base di tale presupposto afferma sussistere un proprio controcredito risarcitorio.

Per tali ragioni ritiene infondata la pretesa fatta valere dall'opposta.

La sussistenza del rapporto contrattuale tra le parti è pacifica e documentale.

Il rapporto perfezionatosi riguarda un'attività di *facere* (progettazione sulla base di quanto richiesto e indicato, realizzazione e consegna a fronte del pagamento di un prezzo), ed è quindi riconducibile all'appalto, la cui disciplina deve dunque essere applicata (Cass. n.872\2014; Cass. 18656\2012).

Le prestazioni di cui è richiesto il pagamento, consistenti nella produzione del campionario della scarpa *Org_6* (già *Org_*) e delle calzature della collezione A\I 2019\2020 *Org_5* si inseriscono nell'ambito di un rapporto più ampio, fitto e consolidato tra le parti.

Controparte_3 è stata incaricata da *CP_1* della produzione di articoli per i prototipi e per il campionario per una determinata quantità di paia di scarpe, articoli da realizzare sulla base delle indicazioni e delle istruzioni fornite da *CP_1* a fronte del pagamento di un prezzo.

Chiarito quanto sopra, si deve osservare che parte opponente, nei propri atti di causa, si sofferma non solo sulla suddetta prestazione, ma anche su quella avente ad oggetto la produzione di scarpe per il commercio, estranea al presente giudizio.

Nel far ciò opera talvolta una commistione dei piani, sovrapponendo e trattando unitariamente circostanze differenti, in fatto come in diritto. Anche la produzione documentale risente di tale impostazione. Sono stati prodotti numerosi documenti che non si riferiscono alla realizzazione e consegna del campionario, ma alla produzione di scarpe per il mercato.

In considerazione di quanto sopra, si ritiene dunque necessario precisare, per chiarezza metodologica, che tali allegazioni non sono state prese in considerazione in questo giudizio, in quanto estranee al presente accertamento (il titolo contrattuale a cui si riferiscono e le relative pretese sono oggetto del giudizio n. RG 59291\2019).

*

6.

Gli ordini su cui si fonda la pretesa fatta valere in via monitoria sono specifici, contengono l'indicazione espressa di tutti gli elementi costitutivi l'accordo con eccezione del prezzo. Gli importi sono indicati nella fattura n. 138\2018. Ordini, fattura e documenti di trasporto sono del novembre 2018.

L'opponente ritiene la nullità del contratto per indeterminatezza, per mancata indicazione del prezzo.

L'opposto sul punto ha sostenuto che le parti fossero d'accordo sull'importo del corrispettivo, che in ogni caso lo stesso non poteva essere analiticamente stabilito in via preventiva per ciascun campione, come invece accade per una produzione seriale (per il mercato), essendo il costo più elevato rispetto a quello di una produzione ordinaria in quanto soggetto a molteplici variabili, quali il prezzo per la creazione di stampi, di forme, e dovendo anche tenere conto delle voci attinenti al costo degli impianti e delle spedizione aerea.

Ha inoltre affermato che le condizioni di produzione erano state concordate con i managers di CP_1 e con lo stesso CP_2 legale rappresentante dell'opponente, in relazione alle quotazioni di costo della produzione, al prezzo di ciascuna scarpa per ogni modello, ai costi fissi da sostenere per ciascuna componente ed al costo per il trasporto via aerea di ciascun paio, quindi in base ad indici predefiniti, e che erano state accettate.

Al riguardo si deve rilevare che sussistono una serie di elementi indiziari, ulteriori rispetto alle risultanze dell'istruttoria orale, che complessivamente valutati consentono di ritenere che le condizioni economiche del contratto erano chiare alle parti, sono state pattuite e accettate.

Innanzitutto, si deve osservare che gli ordini (unitamente ai ddt e alla fattura azionata) sono del novembre 2018 e che l'opponente ha sollevato la presente contestazione sul prezzo (mancanza \ entità fuori mercato) soltanto a seguito della richiesta di pagamento della controparte, solo dopo che la prestazione aveva trovato completa esecuzione, senza aver mai avuto, prima, nulla da ridire sul prezzo.

La prima contestazione rilevante di CP_1 (anche se nella stessa nulla viene dedotto in merito al prezzo) è quella del 19 aprile 2019 (doc. 41), con la quale CP_1 comunicava la sospensione della produzione di calzature in attesa di analisi.

Prima di quel momento CP_1 aveva regolarmente pagato le fatture emesse, anche quelle relative al campionario, senza nulla contestare.

Si deve poi rilevare che gli ordini in oggetto si inseriscono nell'ambito di un rapporto consolidato tra le parti, in cui sono evidentemente state recepite le condizioni economiche antecedentemente applicate.

In atti è prodotta mail (doc. 17 opposto) da cui risulta che CP_3 in data 14.5.2018 ha inviato alla controparte le quotazioni provvisorie per la stagione 2019.

Inoltre, anche l'istruttoria orale ha confermato le suddette risultanze, in punto di sussistenza di un accordo verbale tra le parti - tra l'altro suffragato da elementi scritti indizianti (doc. 44 e doc 17).

I testi escussi (Testimone_1 e Testimone_2) hanno confermato che parte opposta ha indicato a CP_1 (in particolare, tra gli altri, a Controparte_2 – legale rappresentante – e a Tes_3 - il manager che ha inviato la mail del 12.4.2019 di cui al doc. 44 monitoraggio), le voci indicative di prezzo per ciascun modello di campionario e che tali condizioni sono state accettate, anche con riferimento alla scarpa Org_2 Hanno altresì confermato che, con particolare riferimento a tale calzatura, venivano indicate espressamente le componenti che avrebbero inciso, distinguendone i costi di calzatura, impianto, trasporto.

Il teste Testimone_4 ha confermato che CP_1 aveva accettato l'ordine con il prezzo CIF, accettando quindi come prezzo le quotazioni provvisorie suddette (doc. 17, capitolo E5) e che aveva chiesto di provvedere alla spedizione aerea della merce.

All'esito dell'istruttoria orale si è altresì riscontrato che il sig. Tes_3 , manager di CP_1 si era occupato personalmente di seguire il rapporto e l'esecuzione della prestazione in oggetto, tant'è che era sempre informato e partecipe unitamente a CP_2

Da tale dato si desume che la mail di cui al doc. 44 (fascicolo monitoraggio) del 12.4.2019, inviata da Tes_3 , nella quale si propone un piano di rientro, dando quindi atto della pretesa creditoria di CP_3 senza muovere contestazione alcuna sul prezzo, sia stata redatta da un soggetto che aveva ben chiaro lo stato della prestazione e le condizioni economiche del contatto e che agiva abitualmente quale interlocutore per CP_1

Si rileva infine che il doc. 73 di CP_1 a cui l'opponente fa riferimento per sostenere la tesi della nullità del contratto per carenza dell'individuazione del prezzo, costituisce una comunicazione interna a CP_1 tra CP_2 e il suo manager Tes_3 (mail del 6.4.2019). In quanto tale non è idonea a suffragare la tesi prospettata dall'opponente.

Per tali ragioni tutte, si deve ritenere che le parti si fossero accordate sul prezzo e che entità e modalità dello stesso sono state accettate dall'opponente.

Non si verte in un'ipotesi di indeterminatezza, tanto meno di carenza del prezzo del contratto, né nell'ambito di applicazione dell'art. 1657 cc, avendo le parti concordato il corrispettivo.

I prezzi praticati sono stati concordati, i criteri fondanti la determinazione degli stessi sono stati condivisi, hanno trovato applicazione, tant'è che parte del corrispettivo per la produzione del campionario risulta essere stato pagato, senza contestazione.

Ulteriormente, si osserva, con specifico riferimento all'entità del prezzo, che l'opponente non indica le specifiche ragioni per cui sarebbe fuori mercato, limitandosi ad affermare (attraverso il rinvio alla due diligence prodotta) che è superiore a quello richiesto da un fornitore terzo.

In merito si rileva che la determinazione del prezzo contrattuale è espressione dell'autonomia privata delle parti, che tale prezzo è stato praticato ed accettato.

E' quindi circostanza non rilevante il fatto che i prezzi applicati sono poi risultati superiori, meno vantaggiosi, rispetto a quelli praticati da altri fornitori.

Per tali ragioni, la domanda dell'opponente volta alla dichiarazione di nullità del contratto, come anche quella volta all'accertamento\riduzione del prezzo dei singoli beni, sono infondate e devono essere rigettate.

*

7.

Occorre adesso occuparsi del controcredito dedotto dall'opponente e fondante altresì la domanda riconvenzionale di condanna al risarcimento del danno.

L'opponente eccepisce, ai sensi dell'art. 1460 cc, l'inesatto adempimento della controparte.

Precisamente lamenta che CP_3 ha prodotto modelli di calzature gravemente viziati, inidonei alla commercializzazione e li ha consegnati con grave ritardo.

Adduce quindi l'esistenza di una serie di danni conseguenziali di cui chiede il risarcimento.

Precisamente:

- 1) Euro 2.200.000,00, quale danno certificato da [] (relazione di cui al doc. 6);
- 2) Euro 1.100.000,00, pari ai costi pubblicitari sostenuti per il lancio della calzatura Org_2 ;
- 3) Euro 620.000, quale costo sostenuto per le figure professionali;
- 4) Euro 4.800.000,00, pari ai danni patiti per la mancata commercializzazione delle calzature Org_3
- 5) Euro 2.500.000 per danno all'immagine (quale importo fatturato da [...] CP_3 per Org_7 e consegnate in ritardo di cui chiede il pagamento).

*

8.

E' necessario innanzitutto operare una precisazione di natura metodologica: sono oggetto di accertamento, per le ragioni già esposte, le sole condotte, ritenute inadempienti dall'opponente e afferenti a vizi e ritardi, relative alla realizzazione delle scarpe per prototipi e campionario (non quelle attinenti scarpe per "il mercato", già inserite in produzione, per le quali è stata chiesta la produzione e fornitura di un dato quantitativo da vendere).

Il primo aspetto da valutare è quello relativo al presupposto fondante la pretesa risarcitoria dell'opponente, pari ad Euro 2.200.000,00.

L'opponente spiega e giustifica tale importo e tale voce di danno rinviando alla due diligence prodotta ^{Organi} relazione di cui al doc. 6).

Sul punto si deve osservare che la due diligence prodotta persegue l'obiettivo "di esporre i risultati delle analisi svolte sulle giacenze di magazzino delle collezioni Org_3 al fine di fornire un ordine di grandezza delle potenziali perdite di valore che la Società registrerebbe con la vendita a stock delle rimanenze di magazzino oltre ad evidenziare eventuali risparmi in termini di costi di acquisto che CP_1 ha ottenuto nell'ultima stagione, attraverso una revisione del processo di

selezione dei fornitori e del processo di raccolta ed analisi delle offerte volta ad un attento monitoraggio dei costi". Riguarda quindi le giacenze di magazzino di CP_1

Si tratta di documentazione dalla quale non emergono allegazioni in fatto conducenti al fine della determinazione dell'effettiva quantità delle scarpe di campionario\prototipo viziate, dell'entità\ natura\rilevanza dei vizi, del nesso causale tra condotta e danno.

La due diligence oltre a riferirsi alle giacenze di magazzino, si occupa delle giacenze di tutti gli articoli, scarpe e non, (e tra le scarpe prevalentemente di quelle "commercializzate", entrate in produzione).

Nulla viene detto sulla modalità di realizzazione dei prototipi e sulla produzione del campionario.

Il danno sarebbe quindi rappresentato da tutti quei prodotti (anche diversi dalle calzature) che CP_1 non è riuscita a vendere e che conseguentemente sono rimasti in magazzino. Non è dato comprendere inoltre in che misura tale danno è riferito alle calzature oggetto di campionario, e tra queste a quelle di cui si è occupata Shoe (e non altra\ altre società), né lo stato della merce.

Anche i criteri di calcolo sono opinabili e non intellegibili.

Tale documento non può quindi essere considerato idoneo a suffragare la tesi dell'opponente, tanto con riferimento ai vizi dedotti, quanto con riferimento all'entità del danno lamentato.

Con specifico riferimento ai vizi delle calzature, si osserva che lo scambio di corrispondenza e i documenti (da 47\ 55) prodotti da CP_1 riguardano la fornitura di scarpe prodotte Shoe per il commercio, non la campionatura e i prototipi, vale a dire la prestazione sottesa alla pretesa azionata.

La cancellazione di alcuni ordini, si inseriscono, come desumibile dalla lettura della corrispondenza, nell'ambito della normale *routine*, nella dinamica del rapporto, *in itinere*, tenuto conto anche dei tempi con cui la committente forniva le indicazioni progettuali e delle modifiche che richiedeva con modalità spesso estemporanee.

A riprova di quanto sopra, si osserva che la stessa referente di CP_1 nella corrispondenza citata, si limita a scrivere "*però comunicatelo la prossima stagione*", senza eccepire alcunché, senza rilevare anomalie in tale *modus procedendi* della controparte.

Il doc. 37 prodotto da CP_1 contiene un report con le fotografie delle scarpe ritenute viziate. Si tratta di prodotti che sono stati immessi in commercio (si vedano anche le contestazioni prodotte da soggetti terzi). Da tale report non è inoltre desumibile quante e quali scarpe del campionario fossero viziate.

Le contestazioni, prodotte (doc. 18), successive all'aprile 2019, si riferiscono alla produzione di scarpe vendute ai clienti, come evidente, tra l'altro, dove si legge che *non sono in linea con la campionatura selezionata*.

Alcune delle mail prodotte, inoltre, si riferiscono alla calendarizzazione degli incontri per discutere le modifiche e/o integrazioni da apportare ai prototipi, a richieste di modifiche di alcuni prototipi, a richieste di sistemazione dei tacchi degli stivali. Si tratta di attività necessaria e prodromica alla realizzazione dei campionari.

Non risultano formulate contestazioni in senso proprio riguardanti i campioni all'atto della consegna o immediatamente dopo, ma a seguito della richiesta di pagamento.

Riguardo alla realizzazione di prototipi non originali, identici a quelli commercializzati da altri marchi, tale dato è riscontrabile in un'unica circostanza, nel corso della quale CP_3 (nella persona di Per_4 , mail 18.6.2018) ha ammesso l'errore e ciò non ha poi inciso sulla prosecuzione del rapporto, che è regolarmente continuato. Si aggiunga poi che le scarpe venivano progettate in base alle indicazioni fornite dalla stessa CP_1 . Dalla corrispondenza in atti risulta, infine, che CP_3 ha cancellato alcuni ordini effettuati da CP_1 .

Tale circostanza deve essere valutata nell'ambito del contesto che l'ha determinata. Ci si riferisce alle richieste di modifiche e aggiustamenti formulate da CP_1 entro termini temporali molto circoscritti. Richieste fisiologiche al rapporto in essere e di norma ottemperate da CP_3 che in alcune circostanze ha dovuto cancellare l'ordine in ragione dell'impossibilità di rispettare una tempistica così ristretta.

Riguardo ai problemi del tacco di uno stivale in occasione della sfilata (doc.ti 37 e 20 CP_1 , l'istruttoria orale ha confermato che nei giorni precedenti il tecnico di CP_3 aveva sistemato la calzatura, adattandola alle modelle e fissando i tacchi, che tuttavia lo stivale *“era largo rispetto alla misura indossata dalle modelle e quindi non poteva calzare correttamente...presentava difetti ai tacchi che si svitavano e saltavano via dalla calzatura ... l'intervento (del tecnico) non è stato risolutivo”*(teste Tes_5). Lo stivale in oggetto presentava quindi i problemi indicati da CP_1 riferibili evidentemente ad un difetto di esecuzione. Tuttavia, non risulta che tale circostanza abbia comportato un danno per CP_1 né che abbia inciso negativamente sulla sfilata. Né CP_1 indica l'eventuale costo da stornare dal prezzo richiesto per la realizzazione di quel modello.

*

9.

Riguardo ai ritardi nella consegna dei campionari, risulta che la maggior parte degli stessi è stata consegnata nel mese di novembre 2018 (si vedano i ddt del monitoraggio). L'opponente eccepisce che un numero *rilevante* di campioni è stato consegnato in ritardo. Non risultano, tuttavia, elementi concreti da cui desumere la *rilevanza* di tale numero, né con riferimento all'aspetto quantitativo, né con riferimento a quello “qualitativo”, attinente all'importanza del ritardo e alle ricadute pratiche conseguenziali. Ritardo che, ove sussistente, è stato di fatto accettato dalla parte.

Dalla corrispondenza in atti, scambiata nel corso del rapporto, si evince che i ritardi nella consegna di alcuni ordini sono stati tollerati da CP_1 in quanto evidentemente espressione fisiologica della dinamica del rapporto e delle esigenze pratiche sottese al tipo di prestazione richiesta, nonché tenuto conto anche delle modifiche o degli aggiustamenti richiesti *in itinere* .

La stessa Controparte_3 scrive, nelle mail in atti, che avrebbe fatto tutto il possibile per rispettare le date di consegna pur in conseguenza di “imprevisti” derivanti

dall'adattamento dei "campioni" alle esigenze stilistiche di CP_1 dalla disponibilità sul mercato dei materiali, all'assemblaggio del prodotto.

Inoltre, non risulta che CP_1 abbia contestato nell'immediatezza tali addotti ritardi o li abbia ritenuti tali da incidere sul rapporto, sulla fiducia nella controparte, o da rilevare in termini di inadempimento.

Gli addotti ritardi, anche ove riferibili a Controparte_3 sono stati di fatto tollerati da CP_1 e quindi accettati dall'opponente che ha comunque proseguito il rapporto senza sollevare specifiche contestazioni, dalle quali desumere l'interesse a risolvere il contratto o a rilevare l'inesatto adempimento della controparte.

Non risulta neanche provato l'addotto danno derivante dai ritardi indicati, né in punto di *an* né in punto di *quantum*.

Al riguardo il teste Tes_2 ha confermato la circostanza che i prototipi delle calzature per la sfilata Org_8 del settembre 2018 erano stati consegnati da Controparte_3 venti giorni prima della sfilata e che (cap. L-6) con riferimento ai modelli Org_9, Org_9 [...] e Controparte_2 P/E 2019, in data 11 settembre 2018 Controparte_7 CP_1 aveva fissato le date di consegna delle calzature definitive per la sfilata Org_8 per il 17 e 18 settembre successivi, e che *alcune modifiche non potevano essere apportate in tempo utile per le sfilate...* e le tempistiche iniziali non potevano tenere conto delle numerose modifiche richieste dal sig. CP_2

10.

L'opposta ha lamentato un danno di Euro 1.100.000,00, pari ai costi pubblicitari sostenuti per il lancio della calzatura Org_2, non avvenuto per causa ritenuta imputabile a Controparte_3

Ha dedotto che la scarpa avrebbe dovuto essere sponsorizzata con la sfilata Spring Summer 2019, ma che alla consegna del campionario presentava alcune criticità.

Dalla corrispondenza prodotta risulta che sono state sollecitate alcune riunioni al fine di eliminare tali difetti e dall'istruttoria orale che tali campioni sono stati consegnati a CP_1 il 2 novembre 2018.

Il teste Testimone_2 ha confermato che il 2 novembre 2018 il Sig. Pt_1 incaricato da Controparte_3 aveva consegnato presso la sede CP_1 di Milano i campioni della scarpa Icon prodotti in ottobre dalla stessa Controparte_3 nonché che era stato organizzato il volo direttamente da Taiwan a Milano con il Sig. Pt_1 Il teste ha altresì confermato la circostanza che in tale data CP_1 nella persona di Tes_5, aveva controllato la qualità dei campioni della scarpa Icon.

La scarpa è stata poi indossata alla sfilata del settembre 2018.

I vizi indicati dall'opponente nelle foto prodotte potrebbero inoltre essere stati causati dell'utilizzo durante la sfilata.

In merito si deve osservare che non risulta innanzitutto una condotta inadempiente dell'opposta riguardo a tale prestazione. La scarpa è stata consegnata, è stata utilizzata nella sfilata, non sono state mosse contestazioni sul suo stato. Il fatto che CP_1 la ritenesse migliorabile – al fine di immetterla in commercio - non prova che il campione

fosse viziato a mal realizzato, ma è circostanza fisiologica rispetto al tipo di prestazione in oggetto, attestante che le parti stavano decidendo come produrre la calzatura. E' in tale ambito che deve essere quindi inquadrata la scelta, discrezionale, di CP_1 di rimandare il lancio della calzatura Icon.

D'altra parte, a riprova di quanto sopra, si osserva che nulla è stato contestato tempestivamente da CP_1 se non a seguito della richiesta di pagamento.

Non risulta infine il nesso di causa tra la condotta di CP_3 e il mancato lancio della scarpa (e il conseguenziale addebito dei costi pubblicitari), non sussistendo elementi concreti da cui desumerne la riferibilità all'opposta.

Analoghe considerazioni valgono per la richiesta di condanna al pagamento dei costi sopportati da CP_1 per le prestazioni delle modelle Persona_2 , Persona_1 e del fotografo Persona_3 (docc. 68, 69 e 70 – contratti e fatture).

Non sussiste infatti una condotta inadempiente o scorretta dell'opposta che possa fondare la richiesta dell'opponente, né un nesso causale tra la prestazione svolta da CP_3 e la scelta di CP_1 di non procedere al lancio della calzatura.

Le domande non sono dunque fondate e devono essere rigettate.

*

11.

L'opponente indica altre voci di danno, domandando la condanna al pagamento del risarcimento.

Precisamente lamenta che la mancata commercializzazione delle calzature Org_3 dipesa dalla condotta inadempiente dell'opposta, le ha comportato un danno ulteriore rispetto a quelli prima indicati.

Sul punto riferisce che prima di collaborare con Controparte_3 aveva in attivo “una licenza importante nel segmento diffusione per le scarpe (licenza Org_10 ” con la società Organizzazione_11 (doc. 84). Tali licenze garantivano a CP_1 attraverso una società ad essa collegata (la Controparte_8 appunto), Euro 5.000.000 di fatturato minimo garantito all'anno; quindi, in forza di tali licenze, per tutta la durata dei contratti, CP_1 aveva un fatturato garantito sino al 2021 di Euro 20.000.000,00”.

L'opponente ritiene che a causa della collaborazione con CP_3 – la quale unitamente ad altra società che non è parte di questo giudizio, avrebbe dovuto occuparsi della linea di diffusione Org_3 – la licenza è stata interrotta, in quanto avente ad oggetto la stessa fascia di mercato.

Sul punto si osserva innanzitutto che la scelta di natura commerciale operata da CP_1 di interrompere una licenza e di collaborare con CP_3 rientra nell'ambito della propria discrezionalità ed è stata posta in essere sulla base di una valutazione “commerciale” di presunta maggiore utilità\ beneficio. Eventuali errori di valutazione, o il semplice fatto di non aver raggiunto le aspettative programmate, non possono essere addossati e imputati all'opposta, né a titolo di mancato incasso né a titolo di perdita di credibilità sul mercato.

Non si ravvisano infine elementi concreti e rilevanti per riferire a CP_3 l'addotta mancata vendita di calzature. La circostanza, tra l'altro, è dedotta genericamente rispetto agli elementi concreti che la dovrebbero fondare.

La domanda è infondata, per mancanza del presupposto costitutivo, consistente nella condotta di CP_3 e del nesso causale tra questa, anche ove per assurdo fosse stata scorretta, e il danno lamentato da CP_1

Altresì infondata è la richiesta di risarcimento del danno all'immagine. Gli elementi costitutivi dell'istituto oltre a non essere stati compiutamente allegati in fatto, non risultano provati né nell'an né nel quantum.

*

12.

Per le ragioni esposte l'opposizione è risultata infondata, il decreto ingiuntivo deve essere confermato.

Le domande svolte da CP_1 in concordato preventivo sono infondate e devono essere rigettate.

Deve essere altresì rigettata, l'ulteriore domanda svolta da CP_1 di condanna dell'opposta ai sensi degli artt.88,92,96 cpc per avere *“abusato del processo, per aver agito in aperta violazione del cd. divieto di frazionamento del credito, avendo introdotto nello stesso momento distinte iniziative giudiziali decreto ingiuntivo n. 16318/2019 – R.G. 32858 e decreto ingiuntivo n. 19635/2019 – R.G. 39415/2019 (oggi opposti sub R.G. 50629/2019 e 59291/2019) aventi la medesima identità di parti, di causa petendi”*, non sussistendone i presupposti.

Sul punto si osserva che le domande azionate in via monitoria dall'opposta attengono a due voci di credito differenti, attinenti a differenti titoli e prestazioni, soggette a condizioni economiche e normative differenti, e necessitanti di differente accertamento, sebbene facenti capo ai medesimi soggetti giuridici.

Non si verte dunque in un'ipotesi riconducibile alle fattispecie di cui agli artt. 88 e 92 cpc né a quella di cui all'art. 96 cpc, considerata la soccombenza dell'opponente.

13.

La domanda svolta dall'opposta in via riconvenzionale, avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo per la produzione del *campionario agenti P/E 2020, linea Org_5 sneakers italiane*, ordinato da CP_1 (docc. 39, pagg. 139, 229, 247, 261, 291, 311) realizzato da Controparte_3 pari ad Euro 35.000,00 oltre iva, deve essere dichiarata inammissibile.

L'oggetto del giudizio e della pretesa azionata è stato delineato dall'opposto – che è attore sostanziale - con il deposito del ricorso ingiuntivo. La suddetta domanda riconvenzionale non è originata dalle argomentazioni o dalle richieste svolte da CP_1

Non si tratta dunque di *reconventio reconventionis*, ma di domanda autonoma e non conseguenziale rispetto a quella dell'opponente (Cass. n.16564\2018), che ben avrebbe dovuto\ potuto essere azionata in via monitoria e quindi inidonea ad ampliare il *thema decidendum* (Cass. n.13086\2007; n.16331\2002).

14.

Le spese di lite seguono la soccombenza, sono poste a carico dell'opponente e liquidate a favore dell'opposta come da dispositivo, in base ai criteri legali, in particolar modo tenuto conto del valore della causa, dell'attività svolta, della natura dell'accertamento e del tipo di rapporto in essere tra le parti che ha ingenerato diversi contenziosi tra le stesse.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,

- 1) rigetta l'opposizione e conferma il D.I. n. 16318\2019 emesso dal Tribunale di Milano, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
- 2) accerta l'efficacia del contratto in oggetto e il prezzo richiesto;
- 3) rigetta le domande di risarcimento del danno, tutte, svolte da **CP_1** in Concordato Preventivo;
- 4) rigetta la domanda di condanna ai sensi degli artt. 88,92,96 cpc;
- 5) dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale svolta da **Controparte_3** di condanna al pagamento dell'ulteriore somma di Euro 35.000,00 oltre iva;
- 6) condanna **CP_1** in Concordato Preventivo a rimborsare a **Controparte_3** le spese di lite, che si liquidano per compensi in complessivi € 15.000,00 oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%.

Milano, 23 febbraio 2022

Il Giudice
Ernesta Occhiuto